Referências, fontes e pontos cegos da base de normas (Lei do Bem)

Documento de apoio à base de conhecimento do RAG. Consultado em 09/10/2026. Não é norma jurídica nem parecer.

1. Finalidade deste documento

Este documento acompanha os três PDFs da base de normas (arquivos 01, 02 e 03) e registra de onde cada texto foi retirado, como foi tratado e quais lacunas ("pontos cegos") a base ainda tem. Deve ser indexado junto com as normas para que o RAG possa informar a procedência e os limites do que sabe.

2. Fontes utilizadas (texto legal)

Todos os textos legais foram obtidos no Portal da Legislação da Presidência da República (planalto.gov.br), consultado em 09/10/2026.

- Arquivo 01 (Lei nº 11.196/2005, Capítulo III, arts. 17 a 27): texto compilado, em planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196compilado.htm. A versão original com histórico de redações (l11196.htm) foi usada para conferir redações antigas e revogadas.

- Arquivo 02 (Decreto nº 5.798/2006): planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5798.htm, que reúne o texto original e as redações dadas pelo Decreto nº 6.909/2009 e pelo Decreto nº 9.947/2019. Foi incluída a redação vigente de cada dispositivo.

- Arquivo 03 (Lei nº 10.973/2004, extrato dos arts. 1º, 2º e 19): planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm, com as redações dadas pela Lei nº 13.243/2016.

3. Fontes consultadas, mas não usadas como texto de norma

Estas fontes apareceram nas buscas e serviram apenas para localizar as normas. Não foram transcritas e não têm valor normativo:

- Guia da Embrapa sobre a Lei do Bem (infoteca.cnptia.embrapa.br).

- Documento "Lei 11.196 de 2005 - Principais Pontos" do MCTI (gov.br/mcti), que menciona os percentuais de exclusão de 60%, 70% e 80%.

- Artigo de escritório de advocacia (barbieriadvogados.com.br), que descreve requisitos de elegibilidade e modalidades de incentivo. Opinião profissional, não é norma.

- Fichas de tramitação da Câmara e do Senado, usadas para confirmar a existência da lei e de alterações posteriores.

4. Como os textos foram produzidos (limites do método)

- Os textos foram lidos nas páginas do Planalto e transcritos para os PDFs; não houve download automático dos arquivos oficiais. Há, portanto, risco de erro de transcrição. Antes de usar em demonstração ou decisão real, confira por amostragem os artigos que o caso analisado utiliza.

- Foram omitidas as anotações de vigência e de regulamento (links) e as redações antigas já substituídas. Mantiveram-se as indicações de alteração relevantes, como "Redação dada pela Lei nº 11.774, de 2008".

- Foi mantida a grafia oficial (por exemplo "cinqüenta"), o que pode afetar buscas por palavra exata.

- Na página do Planalto, a linha de data do Decreto nº 5.798 traz "7 de maio de 2006", mas o título e a publicação no DOU de 8.6.2006 indicam 7 de junho de 2006. Foi adotada a data

de junho.

- O art. 3º, inciso V, e os §§ 3º e 4º do Decreto nº 5.798 tratam de crédito de imposto de renda retido na fonte. O dispositivo correspondente da lei (art. 17, V e § 5º) foi revogado pela Lei nº 12.350/2010, mas a página do Planalto não anota a revogação no decreto. Há nota editorial no PDF 02. Não usar esse inciso como critério.

5. Omissões deliberadas no texto da lei

- Art. 19, § 7º, e art. 19-A, § 13 (suspensão dos benefícios no ano-calendário de 2016, pela Medida Provisória nº 694/2015): vigência encerrada, não incluídos.

- O art. 21 da Lei nº 11.196 traz a anotação "Vide Medida Provisória nº 497, de 2010", cujo efeito não foi analisado.

- Os demais capítulos da Lei nº 11.196 (Repes, Redata, Recap, inclusão digital, entre outros) não pertencem à Lei do Bem e não foram incluídos.

6. Pontos cegos da base de normas

Itens que o RAG não consegue responder com base apenas nos quatro documentos e que exigem fonte adicional:

- Edital, regulamento e critérios do desafio STS 2026 (Lei do Bem): não foi localizado em fonte pública. É a principal lacuna, pois define o que o desafio considera "elegível" e deve ser pedido à organização.

- Instrução Normativa da Receita Federal sobre a Lei do Bem: o texto não foi obtido nem verificado. Se o agente ou o edital citarem uma IN específica, ela precisa ser adicionada.

- Manual de Frascati (OCDE): é obra com direitos autorais e não foi reproduzido. Os conceitos de pesquisa básica dirigida, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental estão no art. 2º do Decreto nº 5.798, mas o manual detalha critérios (novidade, incerteza, criatividade) que não estão na base.

- Decreto nº 9.283/2018 (regulamento da Lei de Inovação), demais artigos da Lei nº 10.973 e a Lei nº 13.243/2016 (Marco Legal de CT&I) integral: não incluídos.

- Manuais e formulários do MCTI (informações anuais sobre os projetos, FORMP&D) e guias práticos: não incluídos. Contêm as regras de preenchimento e de classificação de projetos usadas na prática.

- Jurisprudência administrativa e judicial (por exemplo, decisões do CARF) sobre o que a fiscalização aceita como inovação tecnológica: não incluída. É onde costumam surgir os casos de glosa.

- Alterações recentes: a ficha da Câmara registra alterações da Lei nº 11.196 por normas de 2025 e 2026 (Medida Provisória nº 1.303/2025, Lei Complementar nº 214/2025, Lei Complementar nº 228/2026, Lei nº 15.394/2026 e Lei nº 15.504/2026). Os textos compilados consultados já incorporam o que o Planalto consolidou, mas o impacto sobre o Capítulo III não foi analisado individualmente.

- Requisito de apuração pelo lucro real: aparece de forma expressa no art. 19-A, § 2º. Para os arts. 17 e 19 decorre da interpretação (o § 5º do art. 19 limita a exclusão ao lucro real) e dos guias do MCTI, que não estão na base. Requisitos como lucro fiscal no ano e regularidade fiscal (art. 23) devem ser verificados com cuidado no caso concreto.

- Enquadramento de software e serviços de TI como "inovação tecnológica": a lei e o decreto não trazem lista de exemplos. A decisão depende de interpretação e de documentação técnica do projeto, que não constam da base.

- Dados dos projetos (como o PRJ20), regras internas do hackathon e critérios de pontuação: são insumos do sistema e não fazem parte das normas.

7. Recomendações de uso no RAG

- Manter este documento na pasta de normas para que respostas possam citar a procedência e o limite das informações.
- Quando a pergunta tocar um ponto cego da seção 6, a resposta deve dizer que a base não cobre o tema, em vez de inferir. Isso combina com a regra de não inventar texto de norma.
- Tratar a análise do sistema como apoio à decisão do analista, nunca como parecer jurídico ou tributário. Casos reais devem ser revisados por profissional habilitado.
- Atualizar a base sempre que o edital oficial, a IN da Receita ou os manuais do MCTI forem obtidos, e registrar a data de consulta.